

1500145-56.2019.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON LUIZ DA COSTA

Vistos.

JEFERSON LUIZ DA COSTA (RG: 47.145.209, filho de Luiz Paulo da Costa e Aparecida Amaral da Silva Costa) foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c. c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 6 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500145-56.2019.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 09 de maio de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Juliana Baccelli Fernandes Cunha, M364719, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500145-56.2019.8.26.0344 - Controle: 2019/000093

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON LUIZ DA COSTA

Vistos.

JEFERSON LUIZ DA COSTA (RG: 47.145.209, filho de Luiz Paulo da Costa e Aparecida

Amaral da Silva Costa) foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c. c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 6 de agosto de 2018, por volta das 14h29, na Penitenciária de Marília, situada na Rodovia SP 294, km 465, neste município e Comarca de Marília/SP, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal ou regulamentar, 59 (cinquenta e nove) porções, contendo 93,7 g (massa líquida) de Cannabis sativa L, vegetal conhecido por maconha, que possui tetrahidrocanabinol, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica.

Recebida a denúncia (fls. 144/145), o réu foi citado (fls. 172) e apresentou resposta à acusação (fls. 178/180).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas, sendo, o réu, interrogado ao final.

Alegações finais das partes constantes do termo de audiência de fls. 242/250.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade e a autoria do delito foram demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 5/6), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), pelo laudo pericial (fls. 13/15) e pela prova oral colhida durante a instrução.

Os agentes penitenciários Leno e Idair, em solo policial (fls. 17 e 18) esclareceram que, na data dos fatos, por volta das 14h29, durante o retorno da saída temporária de "Dia dos Pais", presenciaram quando o acusado, que aparentava não estar se sentindo bem, pediu para ir à enfermaria e beber um copo d'água, tendo expelido pela boca 59 (cinquenta e nove) porções de maconha após ingerir o líquido. Em juízo, o agente Idair ratificou a versão prestada em solo policial e acrescentou que não conversou com o réu após os fatos.

O acusado, por sua vez, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio na fase inquisitiva. Em seu interrogatório judicial, contou que estava em posse da droga como meio de quitar dívida contraída com um homem, porque era viciado em jogo, sendo certo que encontrou com referido rapaz na Rodoviária de Marília, onde ele lhe entregou 58 (cinquenta e oito) porções de maconha. Explicou que ingressou com a droga na Penitenciária de Marília e, na fila, foi chamado por Idair, que fez a revista e o conduziu à sala separada, solicitando que vomitasse a droga contida em seu estômago, pois já havia recebido informações de que o réu ingressaria com drogas na Unidade. Informou que não dificultou o procedimento do agente penitenciário e, naquele momento, disse que a droga era para seu consumo próprio, pois não poderia indicar a quem, verdadeiramente, pertencia o entorpecente justamente para conservar a sua integridade física e de sua família. Esclareceu que acabou, por fim, regredindo ao regime fechado.

Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância exercida pelo acusado.

Primeiro, oportuno ressaltar que os agentes penitenciários são agentes públicos que gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, notadamente quando não se vislumbram elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoa inocente, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e "plantando" provas.

Neste sentido, por analogia ao depoimento fornecido, no processo penal, por policiais militares: "Aliás, imperioso esclarecer que o policial militar não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade que é dada a qualquer pessoa, sendo que o depoimento policial só deve ser desconsiderado, quando exista uma razão clara e concreta para tornar referido depoimento eivado de suspeição. A este argumento acrescenta-se que os Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC nº 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC nº 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC nº 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.^a Min. Laurita Vaz)." (Apelação nº 0007467-17.2016.8.26.0019, 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Álvaro Castello, j.

28.6.2017). E ainda: "Vale destacar que os policiais são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente senão se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação do acusado. A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que 'o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional' (RT 752/589)." (Apelação nº 0030961-20.2015.8.26.0576, 10ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 30.6.2017).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos do agente foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas desde a fase inquisitiva, repetindo-se na fase judicial, nada indicando intenção deliberada de prejudicar o réu.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca-se que o acusado praticou a conduta descrita no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, ou seja, trazia consigo, para fins de disseminação ou posterior entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes sem a devida autorização legal ou regulamentar.

Do exame dos autos, extrai-se que, o acusado (matrícula 621.479-5), ao retornar da saída temporária de "Dia dos Pais", passou mal, expelindo pela boca 59 (cinquenta e nove) porções de maconha depois de tomar água, as quais teria ingerido antes do ingresso no estabelecimento prisional. Evidente que a droga não era para seu consumo. Aliás, o próprio réu afirmou que levaria a droga para o presídio a pedido de terceiro, que não identificou, não alegando, em juízo, ser usuário.

Ora, todas essas circunstâncias, somadas à quantidade de droga apreendida, bem como a forma que foi encontrada, fazem presumir que seriam efetivamente destinadas ao tráfico.

Aliás, sobre o elemento subjetivo do tipo, consigna Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na página 101 do livro "Lei de drogas comentada artigo por artigo" (3ª ed. São Paulo: Método, 2012): "O crime é essencialmente doloso. Não se exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de realizar alguma das condutas descritas. Embora a expressão 'tráfico de drogas' esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoito verbos-núcleos mencionados. O tipo, portanto, não exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando o conhecido 'dolo genérico'."

Neste contexto, observo que a quantidade de entorpecentes apreendida (59 porções contendo 93,7g de Cannabis sativa L), bem como o poder vulnerante da droga, além das circunstâncias circunstâncias da prisão, que se deu já quando o réu estava no estabelecimento prisional, na volta de saidinha temporária, revelam que se trata, o réu, de traficante. Conforme ressaltado, a quantidade de droga encontrada com ele era significativa e poderia atingir diversos usuários. Assim, por tudo que trazido, além da própria confissão de Jeferson, convenço-me, indubitavelmente, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, de que o acusado praticava o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, de se levar em conta que não incide o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão, já examinadas, indicam o exercício constante de atividades ilícitas, devendo, pois, ser afastado o benefício.

No caso concreto, ainda, verifico que incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o réu foi abordado nas dependências de um estabelecimento prisional.

Portanto, caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provada a autoria e materialidade, e afastadas as teses defensivas por tudo que se expôs, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à dosimetria da pena.

Atenta aos requisitos do artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, observo que a quantidade de droga apreendida com o réu, além dos maus antecedentes (fls. 251/275), autorizam a fixação da reprimenda em patamar superior ao mínimo, eis que demonstram o alto grau de culpabilidade da conduta. Assim, estabeleço a

pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, aumentando a pena mínima prevista no tipo em 1/5 (um quinto), o que é autorizado levando-se em conta que são duas as circunstâncias judiciais consideradas.

Na segunda fase, presente a atenuante a confissão e a agravante da reincidência (fls. 251/275), que, no caso concreto, serão compensadas, ressalvando que este não é o entendimento comum desta magistrada. A pena, pois, será mantida, nesta fase, em 7 (sete) anos de reclusão.

No terceiro estágio, majoro a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista a presença de uma causa de aumento, aquela descrita no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. Pena final, portanto, em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão. A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 716 (setecentos e dezesseis) dias-multa, fixados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta. Primeiro, porque o réu é reincidente. Além disso, o quantum de pena imposta impede seja o regime diferenciado. Ademais, o crime praticado pelo acusado é daqueles equiparados aos hediondos, sendo totalmente incompatível com o sistema mais rigoroso previsto na Lei 8.072/90 e na própria Lei Antitóxicos a concessão de quaisquer benefícios ou a fixação de cumprimento inicial de pena em regime mais brando. Ademais, de se levar em conta a gravidade da conduta praticada, eis que a quantidade de drogas encontrada com o réu é vultosa.

Atenta ao teor da Lei 12.736/12, que incluiu o § 2º ao artigo 387 do Código de Processo Penal, a detração de pena, com a consequente progressão de regime, deverá ser oportunamente analisada em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar JEFERSON LUIZ DA COSTA, qualificado nos autos, à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 33, "caput", c. c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Concedo ao acusado o apelo em liberdade, porquanto ausentes os requisitos para decretação da prisão neste momento.

Oportunamente, expeça o necessário para a execução das penas impostas e ao cumprimento integral desta decisão. Oficie-se ao TRE, para atendimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e comunique-se ao IIRGD.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observando o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, se o caso.

P.I.C.

Marília, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA